

1501752-69.2022.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: LISSANDRA REIS CECCON

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/07/2022

... e não do juiz sentenciante. Neste sentido, já se decidiu: Apelação Criminal - Roubo majorado - Sentença condenatória - Pretendida a absolvição ou, subsidiariamente, o afastamento da causa aumento de concurso de agente e de emprego de arma de fogo, o abrandamento do regime prisional e a detração do tempo de prisão preventiva - Inadmissibilidade - Materialidade, autoria e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

5ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501752-69.2022.8.26.0548 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501752-69.2022.8.26.0548

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito

Policial - 2145864/2022 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 25253320 - PLANTÃO - 01 DP

CAMPINAS, 2145864/2022 - 04º D.P. CAMPINAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLOS EDUARDO LIMA DE SOUSA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juíza de Direito: Dra. LISSANDRA REIS CECCON

Vistos.

Trata-se de processo crime instaurado por denúncia do Ministério Público em face de Carlos Eduardo Lima de Sousa, já qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 155, §4º, I, do Código Penal.

Esclarece-nos a denúncia que, no dia 29 de maio de 2022, por volta das 18h10, Rua Bento de Arruda Camargo, nº 1064, - Jardim Santana, nesta Cidade e Comarca de Campinas/SP, o acusado, subtraiu para si, mediante rompimento de obstáculo, uma manta, uma cafeteira, seis jogos de lençóis e oito saias de baú, avaliados em R\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), pertencentes ao estabelecimento comercial "Ortobom".

Auto de prisão em flagrante (págs. 04/05); boletim de ocorrência de autoria conhecida (págs. 11/13); auto de exibição, apreensão e entrega (pág. 16/17) e laudo pericial (págs. 126/130) .

Recebida a denúncia em 02 de junho de 2022 (págs. 76/77), o acusado foi devidamente citado para apresentar resposta à acusação (pág. 89), o que fez por meio da Defensoria Pública (págs. 92/95). Não sendo o caso de absolvição sumária, foi designada audiência de instrução, debates e julgamento, oportunidade em que foi ouvida a representante da vítima, a testemunha e, após, o réu interrogado. Em alegações finais, a representante do Ministério Público requereu a condenação do acusado, nos exatos moldes da denúncia.

A defesa pleiteou pela fixação da pena-base no mínimo legal, não aplicação da agravante da reincidência, aplicação da atenuante da confissão, regime semiaberto e direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Atentando-se aos elementos conduzidos nos autos, o pedido inicial é procedente. A materialidade delitiva restou comprovada frente ao auto de prisão em flagrante, auto de exibição, apreensão e entrega, bem como pelo boletim de ocorrência. De igual forma, a autoria restou incontestada diante de toda prova oral colhida nos autos sob o crivo do contraditório e do direito à ampla defesa.

Vejamos.

A testemunha "C. A. G. de O. S.", em sede administrativa, narrou que exerce suas funções no estabelecimento comercial com nome "Ortobom" e, quando dos fatos, um funcionário lhe contatou, informando que um suspeito havia adentrado no recinto, quebrando uma vidraça e subtraído alguns produtos, sendo detido pela polícia militar em seguida. Foi convidada a comparecer na delegacia para retirada dos objetos, avaliados em R\$ 4.200,00.

Em juízo, aduziu que foi vítima de furto. Disse que um indivíduo quebrou o vidro do estabelecimento com uma pedra, entrou e levou vários produtos, como lençóis, cobertor, saias para cama baú e box, bem como uma cafeteira. Os produtos foram avaliados em cerca de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais). Disse que recuperou os bens furtados na Delegacia. Por fim, aduziu que pagou R\$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) para consertar a vidraça do local.

A testemunha Hudson Luiz da Silva, policial militar, em sede administrativa, disse que, na data dos fatos, foi acionado via rádio para atender situação de furto em andamento, no interior de estabelecimento comercial situado na Rua Bento de Arruda Camargo, nº 1064, Jardim Santana, em Campinas. Como a viatura estava pelas imediações, acabou se deslocando até o endereço supra, sendo orientado por um transeunte que o suspeito havia tomado a rua paralela ao do comércio. Ato contínuo, conseguiu deter o indiciado qualificado como Carlos Eduardo Lima de Sousa, o qual trazia, enrolado em uma manta de cor cinza, uma cafeteira, seis jogos de lençóis e oito saias de baú, pertencentes ao comércio "Ortobom". Com isso, houve encaminhamento de planilha eletrônica visando a realização de perícia, considerando que o acesso se deu pelo rompimento da vidraça; ainda, houve contato com a representante do comércio, "C. A. G. de O. S.", a qual foi convidada a comparecer no plantão policial, onde a ocorrência foi apresentada para adoção das medidas pertinentes.

Em juízo, disse que estavam em patrulhamento e o COPOM irradiou ocorrência acerca de furto na loja "Ortobom". Na rua atrás do local dos fatos, avistaram um indivíduo que carregava vários objetos dentro de um lençol. Realizada a abordagem, constataram que dentro do lençol havia objetos pertencentes à loja vítima. O réu confessou o crime. Informou que a testemunha que presenciou a ação criminosa ligou 190 e confirmou que o acusado realmente havia furtado a loja. Disse que o réu estourou um dos vidros do estabelecimento com uma pedra. Aduziu, por fim, que a pedra utilizada pelo réu estava no interior da loja.

A testemunha Felipi Rafael Durigon Ribeiro, policial militar, ouvido exclusivamente em sede administrativa, narrou os fatos em concordância e coerência com o informado por seu colega de farda.

O acusado Carlos Eduardo Lima de Sousa, ouvido em sede administrativa, disse ser usuário de drogas e que tentaria trocar os produtos subtraídos por drogas; se arrepende dos fatos.

Em juízo, confessou o crime. Disse que pegou uma pedra, jogou na loja, estourou o

vidro e subtraiu os bens. Que iria trocar os produtos subtraídos por drogas. Consequentemente, à vista das provas colhidas, depoimentos prestados e demais elementos que dos autos constam, ficou devidamente comprovado o delito imputado ao acusado.

O conjunto probatório permite inferir que o acusado, subtraiu para si, mediante rompimento de obstáculo, uma manta, uma cafeteira, seis jogos de lençóis e oito saias de baú, avaliados em R\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), pertencentes ao estabelecimento comercial "Ortobom".

Neste azo, a acusação ao indivíduo encontra-se plausível diante de uma análise minuciosa dos fatos.

Vide o crime de furto qualificado, previsto no artigo 155, §4º, I, do Código Penal, demonstra perfeita subsunção entre a conduta do réu e o tipo penal supracitado, pois tal prática delituosa necessita, eminentemente, de subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel que não esteja sob sua legítima posse ou de que não seja de sua propriedade, mediante rompimento de obstáculo.

Registre-se, quanto ao depoimento do policial militar, ouvido sob o crivo do contraditório foi coerente e convincente, descrevendo com harmonia e com riqueza de detalhes toda a abordagem que culminou na prisão do réu.

Imprescindível salientar que os depoimentos de policiais militares não podem ser considerados suspeitos apenas e tão-somente porque são agentes da segurança pública, pois, "os servidores públicos, inclusive policiais, empossados que são após formal compromisso de bem, e fielmente cumprirem seus deveres funcionais, têm, no desempenho de suas atuações, presunção de que agem escorreitamente, não se podendo ofensivamente presumir que os informes que, em testemunhos ou em documentos oficiais, oferecem a seus superiores e à Justiça sejam ideologicamente falsos, tendo por vil escopo inculpar inocentes"(RT411/266).

Não bastasse, o réu confessou a prática delitiva, não havendo motivos que determinem o reconhecimento da invalidade da confissão, especialmente da confissão judicial, oportunidade em que o acusado, pessoa maior, capaz e no gozo de suas faculdades mentais, estava assistido por seu Defensor.

Há que se ressaltar, ainda, que a confissão foi corroborada pelos demais componentes do caderno processual.

Contribuindo com este entendimento, segue o julgado: "APELAÇÃO CRIMINAL - CONFISSÃO JUDICIAL ESPONTÂNEA - VALOR PROBANTE - CO-RÉU - DELAÇÃO - CONDENAÇÃO PROCEDENTE - DOSIMETRIA - ACERTO - APELO IMPRÓVIDO .A confissão judicial espontânea tem grande valor probante e serve de suporte para a condenação, quando está em harmonia e é coerente com a prova restante. Admite-se como prova a imputação feita por co-réu, que confessando sua parte no delito, aponta também seu comparsa, mormente se em harmonia e coerência com demais provas colhidas. Analisadas corretamente pelo julgador monocrático todas as circunstâncias judiciais à fixação da pena, não há que se falar em redução ou aumento, devendo ser mantido o acertado decreto condenatório." (Processo APL 09139542720028080000, Órgão Julgador SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Publicação 11/12/2002, Julgamento 20 de Novembro de 2002, Relator ANTÔNIO JOSÉ MIGUEL FEU ROSA).

Como se vê, as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa corroboraram as provas produzidas em sede policial, não havendo que se falar em fragilidade do conjunto probatório.

Quanto a qualificadora prevista no inciso I do §4º do artigo 155 do Código Penal, referente ao rompimento de obstáculo, está amplamente comprovada frente ao firme manancial probatório.

Ainda, neste ínterim: "Verifica-se a qualificadora do nº I do § 4º do art. 155 do CP quando na ocasião do furto ocorre o arrombamento, a ruptura, a demolição, a destruição (total ou parcial) de qualquer elemento que vise impedir a ação do ladrão (cadeados, fechaduras, cofres, muros, portões, janelas, telhados, tetos etc.), sejam quais forem os expedientes empregados"(RT 535/323).

As imagens ilustradas no laudo pericial encartado aos autos nas págs. 126/130 comprovam o rompimento de obstáculo e descreve: "Trata-se da loja ORTOBOM, situada em um imóvel de 1 pavimento, construído ao nível e recuado em relação a via pública. Era construído rente aos imóveis da esquerda e da direita. A sua frente

era vedada por vitrines e porta de vidro de correr com fechadura YALE e corrente com cadeado (fotografia 01). A sua porta de vidro se encontrava totalmente fraturada, com seus pedaços espalhado pelo chão (fotografia 02). Seguindo para dentro do imóvel, do lado esquerdo, se encontrava entre as camas uma pedra com dimensões aproximadas de 14cm x 17cm e logo a seguir uma cafeteira (fotografia 03 e 04). No final desse percurso se encontrava, nos fundos do salão, um armário onde foram constatados sinais de busca e desordem (fotografia 05)."

Verifica-se que o acusado utilizou-se de uma pedra e a jogou contra a porta de vidro, danificando-a, o que possibilitou seu ingresso no interior do estabelecimento comercial.

Ante as provas colhidas e pelo acima já aludido, o delito restou consumado. No presente caso, é inconteste a inversão da posse, tendo em vista que os bens foram efetivamente levados do estabelecimento pelo réu, sendo detido pelos policiais na posse da res furtiva, já fora do estabelecimento comercial, sendo impossível se falar em furto na forma tentada. Cumpre mencionar que a representante da vítima, na delegacia, reconheceu os objetos apreendidos na posse do acusado como sendo de propriedade do estabelecimento comercial vítima, sendo-lhe entregues naquela oportunidade.

Outrossim, ainda que os bens tenham sido recuperados, houve prejuízo ao estabelecimento comercial, na medida em que providenciou o conserto da vidraça para que fosse possível a continuidade da atividade empresarial.

A empreitada criminoso do réu não pode passar impune, uma vez que se amolda ao supracitado tipo penal e, no plano concreto, é responsável por fomentar a intranquilidade social.

Ex positis, apesar de louváveis os esforços do digno Defensor, a condenação é medida que se impõe.

Passo a dosar a pena.

Na primeira fase da dosimetria, atentando-se aos elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, por inexistirem circunstâncias desfavoráveis ao acusado.

Na segunda fase, compenso a agravante da reincidência (processo 1503063-10.2017.8.26.0536 – págs. 70/71) com a atenuante da confissão espontânea.

Na terceira fase, não há elementos a serem considerados.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial a fim de CONDENAR o acusado Carlos Eduardo Lima de Sousa ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, por infração ao artigo 155, §4º, I, do Código Penal.

O dia-multa valerá ao mínimo legal.

Determino o regime fechado para o início de cumprimento de pena, tendo em vista, em especial, a reincidência do acusado, sendo inviável, portanto, a aplicação de regime mais brando.

Pelos mesmos motivos, o acusado não poderá recorrer em liberdade, pois respondeu o processo preso, e permanecem inalteradas as circunstâncias ensejadoras da medida.

Sobre o tema, o C. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou a respeito, afirmando: "A despeito do princípio da presunção de inocência, não tem direito de recorrer em liberdade o acusado que permaneceu justificadamente preso durante toda a instrução criminal" (RHC nº 23.319 MG, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 12/08/2008).

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, uma vez que não restaram preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal.

Deixo de aplicar a detração, uma vez que esta fere o princípio constitucional do juiz natural, matéria esta que seria de competência exclusiva do Juízo de Execução e não do juiz sentenciante. Neste sentido, já se decidiu: Apelação Criminal – Roubo majorado – Sentença condenatória – Pretendida a absolvição ou, subsidiariamente, o afastamento da causa aumento de concurso de agente e de emprego de arma de fogo, o abrandamento do regime prisional e a detração do tempo de prisão preventiva – Inadmissibilidade – Materialidade, autoria e majorantes suficientemente

demonstradas - Palavra da vítima de suma importância no esclarecimento dos fatos e identificação do criminoso - Depoimentos dos policiais valiosos e harmônicos com as demais provas - Condenação bem editada, com base em sólido e convincente acervo probatório - Penas mantidas - Regime escorreitamente fixado - Impossibilidade de detração - A concessão de regime mais benéfico reclama análise também do requisito subjetivo - Matéria atinente ao Juízo das Execuções. Recurso improvido.
(Relator(a): Moreira da Silva; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 17/12/2015; Data de registro: 29/12/2015).

Saliento que a detração se trata de progressão antecipada da pena, distinguindo-se, portanto, do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal que determina que o tempo de prisão provisória seja considerado para a fixação do regime inicial. Destaco que o montante da pena cumprida provisoriamente é insuficiente para alterar o regime inicial, sendo determinante para a fixação do regime, neste caso, as circunstâncias judiciais desfavoráveis que pesam contra o réu e sua reincidência. Oportunamente expeça-se o necessário.
Custas ex lege.
P.R.I.C.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA